

1500420-92.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... tenha sido comprovada a traditio, o crime de tráfico de drogas já estaria consumado da mesma forma, porquanto, se trata de delito de ação múltipla.

De fato, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500420-92.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500420-92.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2276696/2021 - DEL.POL.ARARAS, 20743709 - DEL.POL.ARARAS, 2276696 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jefferson Luiz Amaral

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado JEFFERSON LUIZ AMARAL, já qualificado nos autos, para apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 8 de outubro de 2021, por volta de 11h30, na Rua Americana, proximidades do nº 808, Jardim São João, nesta Cidade e Comarca, o réu trazia consigo, para fins de comercialização, 45 (quarenta e cinco) porções de COCAÍNA, pesando cerca de 11g (onze gramas), e uma 1 (uma) porção de CRACK, pesando cerca de 33g (trinta e três gramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 140) e apresentou a respectiva defesa preliminar (fls. 106/111).

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (fls. 146) e o acusado foi

devidamente citado (fls. 199).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas, bem como interrogado o acusado (fls. 226/231).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 230 - MP e fls. 216/220 - réu). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa pleiteou, em suma, a absolvição do acusado ou, então, que ocorra a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 19/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22), pelo auto de constatação de substância entorpecente (fls. 23) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 80/82), bem como pelas provas orais produzidas.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu Jefferson Luiz Amaral declarou que no momento em que foi abordado pelos guardas estava tomando banho numa casa abandonada e não possuía nenhuma droga em seu poder. Os guardas reviraram a casa abandonada e nenhum entorpecente foi localizado. Ao chegarem à delegacia, os guardas apresentaram as drogas e alegaram que eram de posse do réu. Afirma que sofre perseguição pela parte dos guardas pois já respondeu por crime de tráfico (fls. 226).

A testemunha Anilton dos Santos, guarda municipal, relatou que, passando numa viela, avistou o réu portando um invólucro nas mãos. O réu adentrou numa casa abandonada com o intuito de se desfazer do invólucro, que continha 45 (quarenta e cinco) pinos de cocaína e 1 (uma) pedra de crack maior do que o comum. Afirma que o réu alegou que a droga não era sua e que estava na casa apenas para se lavar. Declara, ainda, que o réu já era conhecido pelos meios policiais, bem como que o local dos fatos é afamado pela ocorrência de tráfico de drogas (fls. 229).

A testemunha Thiago Menezes Lindman, guarda municipal, disse que avistou o acusado com um invólucro nas mãos. O mesmo, ao perceber a presença dos guardas, adentrou numa casa abandonada e dispensou o invólucro num dos cômodos do imóvel. No invólucro tinha 45 (quarenta e cinco) pinos de cocaína e 1 (uma) pedra bruta de crack. Afirma que o réu já era conhecido dos meios policiais, bem como que o réu explicou nada referente às drogas localizadas (fls. 228).

A testemunha Alexia Marques Amaral, sobrinha do acusado, relatou que o tio era perseguido pelos guardas municipais e policiais militares por conta de problemas do passado. Afirma que os policiais sempre reviravam sua casa em busca de entorpecentes e nunca os encontraram (fls. 227).

São as provas dos autos.

A condenação do réu é medida de rigor.

De fato, restou devidamente comprovado que o réu trazia consigo os entorpecentes apreendidos e as circunstâncias evidenciam que eram destinadas a terceiros, seja

por sua quantidade bem como pelo local da prisão, ponto afamado de tráfico desta urbe.

A negativa do réu resta isolada nos autos, não sendo crível que os agentes municipais elaborassem um falso flagrante com o mero intuito de perseguição.

Os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova”. (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

Diz o réu, ademais, ser tão somente usuário.

Contudo, a mera alegação de usuário, ou mesmo de vício, ainda que provada, não impede o reconhecimento da prática de tráfico.

Isso porque, é de conhecimento mediano que usuários e adictos comumente atuam no comércio de substâncias tóxicas ilícitas como meio de sustentar o próprio consumo. Nessa linha, já se pronunciou também o Tribunal Bandeirante:

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

De fato, resta evidente pela quantidade de substâncias apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e a maneira como se deu a ocorrência, tratar-se da prática de tráfico de drogas, não existindo a possibilidade de ser o apelante apenas usuário.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Em idêntico sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

Efetivamente, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp).

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isso porque, diante da extensiva tipificação penal, não se exige qualquer ato de comércio para a incidência no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bastando que a conduta do agente conste dentre os núcleos verbais nele referidos, no presente caso, aquele de "ter consigo" e "transportar" as substâncias entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros. Assim, ainda que sequer tenha sido comprovada a tradição, o crime de tráfico de drogas já estaria consumado da mesma forma, porquanto, se trata de delito de ação múltipla.

De fato, conforme previsto no art. 33, "caput", a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, "ex vi":

"O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJRS, Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que "para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito" (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denner de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. O réu possui maus antecedentes, com condenação em crime de lesão corporal transitada em julgado, conforme apontam as certidões de fls. 180/183.

Aumento a pena em 1/6.

Segunda fase. O réu é reincidente específico, com condenação definitiva em crime de tráfico de drogas, de acordo com as certidões juntadas às fls. 180/183.

Assim, de rigor o aumento em mais 1/6.

Terceira fase. Nada a considerar.

Do regime inicial de cumprimento de pena. Deverá ser observado o regime fechado em decorrência do quantum da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JEFFERSON LUIZ AMARAL, já qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Deverá permanecer preso pelas mesmas circunstâncias que ensejaram a decretação de sua preventiva. Recomende-se na penitenciária.

Expeça-se guia de recolhimento provisória, com urgência.

Deverá ainda arcar com o pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Providencie a Serventia as comunicações e anotações de praxe. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos nos autos. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, arquivando-se os autos.

P.R.I.

Araras, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA